

0006679-36.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: Maria Cecília Leone

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... ação penal para

ABSOLVER o réu HIGOR ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, da acusação de ter cometido o crime descrito no artigo 180, caput do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

CONDENAR o réu HIGOR ALVES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0006679-36.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006679-36.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 698/2018 - 63º

Distrito Policial - Vila Jacuí, 127/2018 - 63º Distrito Policial - Vila Jacuí

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HIGOR ALVES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Cecília Leone

Vistos.

HIGOR ALVES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas no artigo 180, caput, e artigo 311, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque no período compreendido entre 27 e 28 de janeiro de 2018, em local não determinado, nesta cidade, o acusado adquiriu, em proveito próprio, a motocicleta Yamaha/YBR 125K, de placa DYY-6423, e chassi 935719466, avaliada em R\$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), pertencente à vítima Vienes Santana Pino, ciente de que se tratava de produto de crime.

Consta ainda, que no dia 28 de janeiro de 2018, por volta das 11h00, na Rua Três de Outubro, nº 76, Jardim Helena, nesta Capital, o acusado adulterou numeração de

chassi e do motor da motocicleta Yamaha/YBR 125K, de placa DYY-6423, e chassi 935719466.

De acordo com a denúncia, no dia 27 de janeiro de 2018, a vítima teve sua moto furtada, comunicou o fato à polícia militar, mas não lavrou boletim de ocorrência; posteriormente o acusado adquiriu referido bem.

Ocorre que no dia 28/01/2018, policiais em patrulhamento, cientes do furto, avistaram o réu de posse de uma folha de lixa, adulterando a numeração do chassi e do motor do motociclo, já sem o emplacamento. Houve a abordagem e apurou que se tratava da moto furtada.

O réu foi levado ao DP onde a vítima compareceu e reconheceu como de sua propriedade a moto apreendida, ressaltando que a despeito da ausência de placas e alterada numeração do chassi a reconheceu pelos detalhes como pneu, manchas de ferrugem, rodas.

A denúncia foi recebida (fls. 139), o réu foi citado (fls. 176) e houve oferecimento de resposta à acusação (fls. 180). Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, o réu foi interrogado.

O Representante do Ministério Público, em sede de debates orais, requereu a vinda da certidão de objeto e pé do processo de fls. 204 - 904/2016 -. No mérito pede a condenação do réu, nos exatos termos da denúncia, uma vez que devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas. Quanto à pena requer o reconhecimento do concurso material de crimes.

A Defesa constituída, em debates orais, pugna pela absolvição do réu, quanto ao crime de receptação, alegando insuficiência de provas à condenação busca a imposição de pena mínima, regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O caso comporta parcial procedência.

Quanto ao crime de receptação, é caso de absolvição, vez que a conduta analisada nestes autos é atípica.

O delito de receptação do caput tem como um de seus elementos do tipo a coisa "produto de crime", ou seja, um crime anterior que dá origem a quaisquer das situações previstas pelos verbos do dispositivo. Ou seja, não basta um crime anterior que macule o bem, este crime deve guardar uma relação de causa-consequência com a situação fática que caracteriza a receptação, de forma que sem o delito precedente não seria possível a posse da coisa pelo agente. Em suma, o primeiro deve ser meio imprescindível para a segunda.

Por esse motivo, para satisfazer o termo "produto de crime", que caracteriza a receptação, é necessário que o bem tenha sido obtido de maneira criminoso.

No caso em tela, o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de provar o crime anterior, uma vez que está ausente cópia do boletim de ocorrência do crime anterior, bem como não foi colhido, em juízo, depoimento da vítima noticiando o furto.

Assim, ante a ausência de prova da materialidade delitiva, de rigor a absolvição.

Quanto ao crime de adulteração de sinal identificador o caso é de condenação.

Interrogado na polícia o acusado admitiu que estava lixando o motor da moto para numeração não ficar aparente; em Juízo mudou a versão, admitiu que estava lixando a moto, mas era para tirar a ferrugem. Questionado se precisava de algum produto para tirar a ferrugem, não soube responder ao certo, disse que estava lavando a moto e percebeu a ferrugem.

Contudo, a versão judicial não convence, porque na polícia admitiu que estava ocultando a numeração para que a moto não fosse identificada.

Ademais, se fosse mesmo para apenas tirar a ferrugem o réu teria utilizado algum produto que tira apenas a ferrugem e não suprime os números.

Por outro lado, ouvidos em juízo, os policiais militares Edilson Severino de Santana e Diego Vinicius do Patrocínio de Assis confirmaram que surpreenderam o réu lixando, adulterando os sinais identificadores da moto.

Some-se a isso que a lixa, além de o réu ter admitido estar de posse dela, foi apreendida - auto de exibição e apreensão de fls. 12.

E por fim, o laudo pericial confirmou a adulteração, numeração do chassi obliterada e numeração do motor suprimida (fls. 57/63)

Assim, provadas materialidade e autoria delitivas, a condenação se impõe.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, tendo em vista o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, totalizando-se em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Nas ulteriores etapas não observo circunstâncias agravantes, atenuantes, bem como outras causas modificadoras.

Destaco que a certidão de objeto e pé acostada fls. 219/220, dá conta de condenação com data de trânsito em julgado em 26/09/19, ou seja, posterior ao cometimento do crime aqui tratado, portanto, inapta a caracterizar reincidência ou mau antecedente.

Por outro lado, as atenuantes da menoridade e confissão não podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal, a teor da sumula 231 do STJ.

Assim torno a pena definitiva em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, por se tratar de réu primário, tendo em vista a natureza do crime e o quantum de pena fixado. Pelas mesmas razões e considerando que o réu respondeu ao processo solto, terá o direito de recorrer em liberdade.

Por fim, presentes os requisitos necessários, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por 1 (uma) pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e 10 dias-multa.

Ante ao exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para

ABSOLVER o réu HIGOR ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, da acusação de ter cometido o crime descrito no artigo 180, caput do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

CONDENAR o réu HIGOR ALVES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no artigo 311, caput, do Código Penal. O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto e o réu poderá interpor recurso em liberdade. Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por 1 (uma) pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e 10 dias-multa no valor unitário mínimo.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no Rol dos Culpados.

Concedo ao acusado a Justiça gratuita.

P.I.C.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA